

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple – Un But – Une Foi

PRIMATURE⁸

**Décret
portant nomination de membres du Conseil de Régulation
de l'Autorité de Régulation des Marchés publics.**

RAPPORT DE PRESENTATION

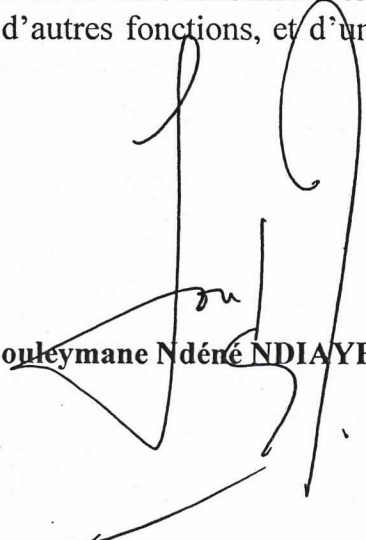
L'entrée en vigueur du nouveau dispositif sur la passation des marchés publics a requis la mise en place de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) par le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007.

L'ARMP assure le contrôle a posteriori des procédures de passation et d'exécution des marchés ; elle procède aussi au règlement non juridictionnel des litiges nés à l'occasion de la passation ou de l'exécution des marchés.

L'ARMP comprend trois organes : le Conseil de Régulation, le Comité de Règlement des Différends et le Directeur général.

Le Conseil de Régulation est composé, de manière paritaire, par des représentants de l'Etat, des organisations professionnelles du secteur privé et de la société civile. Les conseillers en exercice ont été nommés par décret n° 2007-1143 du 28 septembre 2007.

Le présent projet de décret propose la nomination de deux nouveaux conseillers en remplacement d'un conseiller représentant l'Etat, appelé à d'autres fonctions, et d'un conseiller représentant la société civile, démissionnaire.



Souleymane Ndéné NDIAYE

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple – Un But – Une Foi

Décret n° 2009-502 portant nomination de membres du Conseil de Régulation de l'Autorité de Régulation des Marchés publics.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu la Constitution ;

Vu la Directive n° 04/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l'Union économique et monétaire ouest africaine ;

Vu la Directive n° 05/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005 portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public dans l'Union économique et monétaire ouest africaine ;

Vu la loi 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration, modifiée par la loi 2006-16 du 30 juin 2006;

Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics ;

Vu le décret 2007-1143 du 28 septembre 2007 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l'Autorité de Régulation des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2009-451 du 30 avril 2009 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 2009-459 du 7 mai 2009 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères ;

Vu le décret n° 2009-484 du 24 mai 2009 fixant la composition du Gouvernement ;

Sur le rapport du Premier Ministre,

DECRETE

Article premier - En application des dispositions des articles 6, 7 et 9 du décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics, sont nommés membres du Conseil de Régulation de l'Autorité de Régulation des Marchés publics:

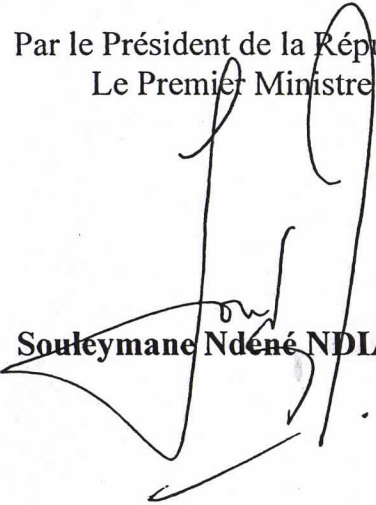
- Mamadou Dème, magistrat, représentant le Ministère chargé de la Justice, en remplacement de Monsieur Barane THIAM, appelé à d'autres fonctions ;

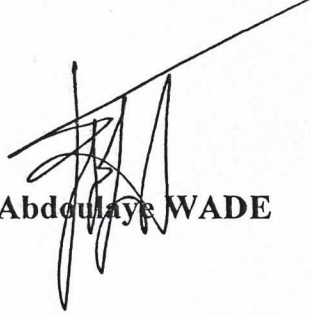
- Monsieur Abdoulaye DIEYE, professeur de droit public à l'Université Cheikh Anta Diop, représentant la société civile, en remplacement de Monsieur Jacques Habib SY, démissionnaire.

Article 2 - Le Premier Ministre, le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie et des Finances, et le Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Dakar, le **29 mai 2009**

Par le Président de la République
Le Premier Ministre


Souleymane Ndéné NDIAYE


Abdoulaye WADE